

1501343-39.2021.8.26.0545
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho
Comarca: Bragança Paulista
Foro: Foro de Bragança Paulista
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 02/06/2022

... PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Bragança Paulista
Foro de Bragança Paulista
2ª Vara Criminal
Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:
1501343-39.2021.8.26.0545
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2337335/2021 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 21899022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2337335 - 01º D.P. BRAGANÇA PAULISTA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO e outro
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO e THIAGO LOPES DOS SANTOS foram denunciados como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, incisos II e IV, do Código Penal, porque no dia 11 de dezembro de 2021, na Avenida dos Imigrantes, nº 3407, Bairro Lavapés, nesta cidade e Comarca, agindo em concurso e com unidade de desígnios, e mediante escalada, subtraíram, para si, uma mochila contendo ferramentas, uma bicicleta

infantil, aro 12, cor azul, e uma parafusadeira elétrica, marca Makita, pertencentes à vítima Fernando de Almeida Leite.

Recebida a denúncia aos 11 de janeiro de 2022 (fl. 127), os acusados foram citados e apresentaram suas respostas à acusação (fls. 177, 183 e 187/188).

Ratificado o recebimento da inicial (fl. 190), o feito seguiu seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas da acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório dos acusados (fl. 257).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 284/289).

A defesa pugnou pelo reconhecimento de atenuante e combateu a qualificadora denunciada, além de postular pela aplicação de regime mais brando (fls. 293/298).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito se comprovou pelo documento de ocorrência (fls. 10/12), pelos autos de exibição, apreensão, entrega e avaliação (fls. 15 e 119), laudo pericial de fls. 248/249, pelo auto de prisão em flagrante delito e pela prova oral colhida.

As autorias igualmente são certas.

Os acusados durante seus interrogatórios judiciais admitiram a prática da infração. Suas confissões estão em harmonia com as demais provas. Senão vejamos.

A vítima Fernando declarou que quando chegou em sua residência naquela ocasião se deparou com os acusados no quintal do imóvel. Salientou que um deles segurava uma bicicleta de sua propriedade, enquanto o outro carregava uma mala contendo ferramentas e sua parafusadeira.

Acrescentou que assim os acusados notaram sua presença, ambos empreenderam fuga, deixando no local alguns bens de sua propriedade. Diante disso, pegou seu veículo e foi à captura dos agentes, além de acionar a polícia militar. Informou, também, que após a detenção dos acusados eles indicaram aos policiais o lugar onde haviam abandonado parte dos bens subtraídos.

Por suas vezes, os PMs Juliano e Alessandro relataram que realizavam patrulhamento de rotina quando foram solicitados pela vítima. Segundo ela, dois agentes teriam adentrado no quintal de sua casa e dali subtraído alguns bens. Salientaram que após a vítima apontar os acusados como os autores do furto perpetrado em sua casa, eles foram abordados e revistados. Indagados sobre os fatos, eles admitiram a prática da infração, bem como indicaram o local em que deixaram parte da res furtiva. Finalizaram informando que a vítima reconheceu os bens apreendidos como de sua propriedade.

Assim sendo, ficaram caracterizadas plenamente as autorias e a materialidade da infração.

Em relação à qualificadora descrita no parágrafo 4º, inciso II, do artigo 155 do Código Penal: "com abuso de confiança, ou mediante fraude, escalada ou destreza", ela não deve incidir.

Muito embora o laudo de 248/249 indique que houve escalada, uma vez que o imóvel é vedado da via pública por portão de metal de cerca de 2,0 metros de altura, seguido de muro de alvenaria de cerca de 1,40 metros de altura, além de um muro de alvenaria no lado esquerdo do imóvel de cerca de 1,60 metros de altura, os acusados indicaram que para terem acesso ao local pularam um muro relativamente baixo (1,40), inexistindo, destarte, qualquer escalada.

"A qualificadora da escala supõe o ingresso no local do furto por via anormal e com o emprego de meio artificiais, particular agilidade, ou esforço sensível, reveladores da obstinação em vencer cautelas postas para a defesa do patrimônio e da maior capacidade do agente para delinquir, a reclamar resposta penal mais severa" (RT 600/631).

Diante disto, se conclui facilmente que os acusados não realizaram nenhum esforço acima do normal para concretizarem suas ações.

"A qualificadora da escalada, para sua configuração, além das evidências de que o acesso às dependências demandava o emprego de meios anormais, exige a demonstração efetiva das dificuldades para superar os obstáculos mediante destreza ou esforços incomuns".

Em relação à qualificadora descrita no parágrafo 4º, inciso IV, do artigo 155 do Código Penal: "mediante concurso de duas ou mais pessoas", diante das exposições acima está evidente que ela incidirá.

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pelos condenados não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes recomendam exacerbação, conforme indicam as certidões de fls. 165/170 e 172/173. Os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade dos agentes.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não diferenciam, quando comparado com outros da mesma espécie, este fato de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. A participação da vítima nos fatos em nada contribuiu para a ação criminosa.

Presente a circunstância judicial que deve levar à exacerbação das penas-base fixadas em 2 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como fixo a pena pecuniária em 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data.

Na segunda fase, certificadas as reincidências dos agentes (fls. 163 e 171), não utilizadas para efeitos de maus antecedentes, observo que há concorrência com a atenuante da confissão, razão pela qual as causas serão compensadas.

Por último, causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos.

Para o início de cumprimento da pena fixo o regime fechado, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência dos agentes.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo:

20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR ROBERTO DOS SANTOS RIBEIRO e THIAGO LOPES DOS SANTOS, qualificados nos autos, como incurso nas sanções do artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face suas condições econômicas.

A reincidência e os maus antecedentes impedem a suspensão condicional da pena, bem como, a pena privativa de liberdade não é socialmente recomendada para ser substituída por restritiva de direitos (artigo 44, §3º do Código Penal).

Os sentenciados não poderão apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve suas custódias, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nesta esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE

DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe de 18/12/2014).
Concedo a eles os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.
Após o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e providencie-se o necessário ao cumprimento da pena.
Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.
Bragança Paulista, 02 de junho de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA